

1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas, criterios, políticas, requisitos y procedimiento para la operación del Programa de Apoyo a Emergencias Médicas de la Asociación de Comercio Justo, A.C., procurando que los recursos se destinen exclusivamente a necesidades médicas verdaderamente urgentes, extraordinarias y económicamente inaccesibles para la persona solicitante en el momento de la atención.

Artículo 2. Finalidad. El Programa tiene como finalidad facilitar el acceso oportuno a atención médica indispensable cuando una persona beneficiaria enfrenta una emergencia médica y carece, en ese momento, de recursos suficientes para cubrir el gasto necesario, siempre que dicho gasto no corresponda a obligaciones que deban ser cubiertas por la empresa, la seguridad social, una aseguradora u otro tercero responsable.

Artículo 3. Naturaleza del apoyo. Los apoyos son extraordinarios, subsidiarios, complementarios, sujetos a disponibilidad presupuestal y a evaluación individual. No constituyen una prestación laboral, derecho adquirido, fondo de ahorro, préstamo, seguro médico, indemnización ni mecanismo de reembolso.

2. Definición

Artículo 4. Emergencia médica. Para efectos del Programa, se entenderá por emergencia médica un evento de salud súbito o una complicación aguda que, por su gravedad, requiera atención médica inmediata o en un plazo clínicamente impostergable para evitar la muerte, daño grave, pérdida o deterioro relevante de una función corporal, o una complicación severa; y cuyo costo necesario exceda la capacidad económica inmediata y razonable de la persona solicitante.

Artículo 5. Emergencia económica asociada. Para que una emergencia médica sea susceptible de apoyo, deberá existir además una necesidad económica inmediata. Esto significa que la persona no dispone razonablemente de recursos líquidos suficientes para cubrir la atención indispensable sin comprometer de manera desproporcionada sus necesidades básicas inmediatas y las de su hogar.

Artículo 6. Capacidad de pago. La evaluación económica deberá considerar, entre otros elementos, el ingreso disponible, el costo total de la atención indispensable, recursos líquidos razonablemente disponibles, apoyos o coberturas existentes y obligaciones básicas inmediatas. No bastará con que el gasto resulte incómodo, imprevisto o significativo: deberá acreditarse que, en las circunstancias concretas, rebasa la capacidad razonable de pago de la persona.

La Asociación evitará utilizar un porcentaje rígido del salario como única regla de decisión. La relación entre ingreso y gasto será un indicador relevante, pero deberá valorarse junto con la urgencia, la gravedad, la disponibilidad real de recursos y las necesidades básicas del hogar.

3. Definición operacional de la emergencia

Artículo 7. Prueba operacional. Una solicitud será considerada, en principio, como emergencia médica susceptible de apoyo únicamente cuando concurran los siguientes elementos:

ASOCIACIÓN DE COMERCIO JUSTO, A.C.

Urgencia clínica: la atención no puede diferirse razonablemente sin aumentar de forma relevante el riesgo para la vida, la integridad o la función de la persona.

Gravedad suficiente: el problema requiere intervención médica necesaria y no corresponde únicamente a molestias menores, atención electiva, preventiva o de conveniencia.

Necesidad actual: existe un gasto pendiente e inmediato indispensable para recibir o continuar la atención.

Insuficiencia económica: la persona no cuenta en ese momento con capacidad razonable para cubrir el gasto indispensable.

Subsidiariedad: el gasto no corresponde a una obligación de la empresa, del seguro médico, del sistema de seguridad social, de una aseguradora o de otro tercero obligado.

No reembolso: el gasto no ha sido ya cubierto en su totalidad por la persona solicitante o por un tercero.

Acreditación: existe evidencia médica y económica suficiente para que el Comité pueda verificar los elementos anteriores.

Artículo 8. Regla de decisión. La existencia de una enfermedad, diagnóstico o accidente por sí sola no determina la procedencia del apoyo. El Comité deberá preguntarse, en este orden: (1) ¿la atención es médicamente urgente e impostergable?; (2) ¿el gasto solicitado es indispensable para resolver o estabilizar esa urgencia?; (3) ¿existe una cobertura u obligado primario que deba pagarlo?; (4) ¿el gasto sigue pendiente?; y (5) ¿la persona carece razonablemente de capacidad para pagarlo en ese momento? Si cualquiera de estos elementos esenciales no se acredita, el caso podrá declararse improcedente.

4. Casos que pueden ser susceptibles de apoyo

Artículo 9. Supuestos ilustrativos. Siempre que cumplan la prueba operacional del artículo 7, podrán considerarse, entre otros:

Accidentes con lesiones que requieran atención inmediata.

Hospitalizaciones de urgencia.

Cirugías urgentes o procedimientos que no puedan diferirse clínicamente.

Complicaciones agudas graves de una enfermedad preexistente, exclusivamente respecto de la atención inmediata de la complicación.

Complicaciones obstétricas que impliquen riesgo clínico y requieran atención urgente.

Estudios diagnósticos, medicamentos, insumos, materiales, traslados médicos o procedimientos estrictamente indispensables para resolver o estabilizar la emergencia.

Otros eventos de gravedad equivalente, debidamente justificados por documentación médica.

5. Situaciones que no se consideran emergencia

Artículo 10. Exclusiones generales. No se considerarán emergencias médicas susceptibles de apoyo, salvo que exista una complicación aguda que por sí misma cumpla todos los criterios de estos Lineamientos:

ASOCIACIÓN DE COMERCIO JUSTO, A.C.

Consultas generales, de rutina, preventivas, seguimiento o de control.

Enfermedades leves o autolimitadas que puedan atenderse por las vías ordinarias disponibles.

Padecimientos crónicos estables, controles periódicos y medicamentos habituales de mantenimiento.

Cirugías, estudios o tratamientos programados que puedan diferirse sin riesgo clínico relevante.

Tratamientos estéticos, cosméticos o electivos.

Servicios odontológicos, de optometría u otros servicios no urgentes, salvo trauma o complicación aguda grave.

Gastos motivados únicamente por preferencia de médico, hospital, clínica, habitación, medicamento de marca o proveedor, cuando exista una alternativa adecuada y accesible.

Atención privada elegida por conveniencia cuando exista una alternativa institucional disponible y clínicamente adecuada, salvo que se acredite que la demora o falta real de acceso convierte el caso en una urgencia.

Gastos que, aun siendo médicos, se encuentren razonablemente dentro de la capacidad inmediata de pago de la persona solicitante.

Deudas médicas, cuentas vencidas o gastos ya cubiertos.

6. Prohibición de sustituir obligaciones de la empresa o de terceros

Artículo 11. Carácter complementario y subsidiario. Los recursos de la Asociación no podrán utilizarse para sustituir, absorber, financiar o corregir obligaciones legales, contractuales o laborales que correspondan a Campos Bórquez, a otra empresa empleadora, a una institución de seguridad social, a una aseguradora o a cualquier tercero obligado.

Artículo 12. Seguro médico y prestaciones de salud. Será improcedente otorgar apoyo para cubrir gastos que deban ser atendidos por el seguro médico, afiliación, prestación o mecanismo de protección de salud que la empresa esté obligada a proporcionar. La falta de contratación, vigencia, alta, afiliación, cobertura o cumplimiento de dicha obligación no transforma el gasto en una obligación de la Asociación.

En consecuencia, el Programa no podrá convertirse en sustituto del seguro médico ni utilizar recursos de la prima de Comercio Justo para subsanar la omisión de una obligación patronal. Cuando se identifique un posible incumplimiento de esta naturaleza, el Comité deberá documentarlo y canalizar el asunto por la vía administrativa o laboral correspondiente, sin cargar el costo al Programa.

Artículo 13. Coberturas parciales. Cuando exista seguro, seguridad social u otra cobertura que pague una parte del gasto, únicamente podrá evaluarse el monto indispensable efectivamente no cubierto, siempre que ese saldo cumpla por sí mismo los demás criterios de procedencia.

7. Regla de no reembolso

Artículo 14. Gastos pendientes. El Programa tiene por objeto hacer posible la atención cuando la falta inmediata de recursos constituye una barrera para recibirla. Por ello, el apoyo deberá solicitarse, evaluarse y, en su caso, autorizarse respecto de gastos que se encuentren pendientes de pago.

Artículo 15. Improcedencia de reembolsos. No procederán solicitudes cuyo propósito sea recuperar, devolver o compensar gastos médicos que ya hayan sido pagados total o parcialmente por la persona solicitante o por un tercero. El hecho de que el gasto haya sido difícil de cubrir, haya generado una deuda personal con familiares o haya requerido utilizar ahorros no convierte el pago realizado en un gasto reembolsable por el Programa.

Excepcionalmente, si únicamente se pagó una parte para iniciar la atención y existe un saldo inmediato indispensable todavía pendiente, el Comité podrá evaluar exclusivamente dicho saldo no cubierto.

8. Solicitud y documentación

Artículo 16. Solicitud. La persona solicitante deberá presentar la solicitud por el medio autorizado por la Asociación y proporcionar información suficiente para acreditar la urgencia médica, el costo y la necesidad económica.

Artículo 17. Documentación mínima. Dependiendo de la naturaleza y urgencia del caso, podrá solicitarse:

- Nota, indicación, diagnóstico, orden médica, resumen clínico o documento equivalente que permita acreditar la necesidad y urgencia.

- Cotización, presupuesto, orden de pago, cuenta hospitalaria o documento que identifique el gasto pendiente.

- Evidencia de cobertura o respuesta del seguro, seguridad social u otro obligado, cuando resulte aplicable.

- Información básica de ingresos y recursos disponibles para valorar la capacidad inmediata de pago.

- Identificación y documentación de elegibilidad conforme a las reglas de la Asociación.

- Cualquier aclaración estrictamente necesaria para resolver el caso.

Artículo 18. Proporcionalidad documental. En situaciones de extrema urgencia, el Comité podrá realizar una evaluación preliminar con la evidencia disponible, condicionando la integración posterior del expediente. Esta flexibilidad no elimina la obligación de comprobar la procedencia del apoyo.

9. Evaluación y resolución

Artículo 19. Evaluación integral. El Comité evaluará cada caso con criterios uniformes, objetivos y documentados. Deberá distinguir entre la gravedad médica y la necesidad financiera: ambas deberán concurrir para que proceda el apoyo.

ASOCIACIÓN DE COMERCIO JUSTO, A.C.

Artículo 20. Monto. El monto autorizado deberá limitarse al gasto indispensable pendiente para atender o estabilizar la emergencia y podrá ser inferior al monto solicitado cuando exista cobertura parcial, alternativas médicamente adecuadas de menor costo o capacidad razonable de aportación de la persona.

Artículo 21. Forma de pago. Siempre que sea operativamente posible, el pago se realizará directamente al hospital, clínica, farmacia, laboratorio, proveedor o prestador del servicio autorizado. Se evitará la entrega de efectivo a la persona beneficiaria, salvo casos excepcionales debidamente justificados y documentados.

Artículo 22. Resolución. Toda autorización o negativa deberá dejar evidencia mínima de: hechos relevantes, criterios aplicados, documentación revisada, monto autorizado en su caso, fuente de pago y personas que participaron en la decisión.

10. Políticas de operación

Artículo 23. Principios. La operación del Programa se sujetará a los principios de necesidad, urgencia, subsidiariedad, equidad, imparcialidad, confidencialidad, trazabilidad, uso responsable de recursos y ausencia de conflicto de interés.

Artículo 24. Igualdad de criterios. Casos comparables deberán recibir un tratamiento comparable. Las excepciones deberán justificarse por escrito con base en circunstancias objetivas.

Artículo 25. Conflicto de interés. Quien participe en la evaluación y tenga relación personal, familiar, jerárquica o interés directo en el caso deberá informarlo y abstenerse de intervenir en la decisión, conforme a las reglas internas aplicables.

Artículo 26. Confidencialidad. La información médica, personal y económica será utilizada únicamente para la evaluación, autorización, comprobación y auditoría del Programa y deberá resguardarse con acceso limitado.

Artículo 27. Disponibilidad presupuestal. La procedencia médica y económica no garantiza por sí sola la entrega de recursos cuando no exista presupuesto disponible. En situaciones de recursos limitados, el Comité podrá priorizar casos según gravedad, inmediatez, riesgo y ausencia de alternativas de cobertura.

11. Matriz práctica para delimitar la emergencia

Situación	¿Emergencia?	Criterio principal	Resultado orientativo
Gripe común, consulta ambulatoria y medicamentos de bajo costo	Normalmente no	Baja gravedad y gasto ordinario	Usar vías ordinarias de atención.
Accidente con fractura y cirugía inmediata no	Puede ser sí	Urgencia + gravedad + saldo pendiente + incapacidad de pago	Evaluar apoyo.

ASOCIACIÓN DE COMERCIO JUSTO, A.C.

cubierta			
Padecimiento crónico estable y compra mensual de medicamento	No	Gasto recurrente de mantenimiento	No procede.
Complicación aguda grave de un padecimiento crónico	Puede ser sí	La complicación, no la enfermedad crónica en sí	Evaluar únicamente la atención urgente.
Consulta privada porque la persona prefiere no acudir a la institución disponible	Normalmente no	Conveniencia o preferencia	No procede salvo falta real de acceso y urgencia acreditada.
Gasto que debe cubrir el seguro que la empresa está obligada a proporcionar	No	Obligación patronal o de tercero	No sustituir la cobertura.
Cuenta médica ya pagada	No	El Programa no reembolsa	No procede.
Anticipo pagado, pero queda saldo indispensable para cirugía inmediata	Puede ser sí	Existe saldo urgente pendiente	Evaluar solo el saldo.
Gasto médico urgente, pero razonablemente pagable con recursos líquidos disponibles	Normalmente no	No existe insuficiencia económica inmediata	No procede como apoyo de emergencia.

12. Lista de verificación para el Comité

- ☐ ¿Existe evidencia de una condición médica que requiere atención inmediata o clínicamente impostergable?
- ☐ ¿La demora puede producir muerte, daño grave, pérdida funcional o una complicación severa?
- ☐ ¿El gasto solicitado está directamente relacionado con resolver o estabilizar la emergencia?
- ☐ ¿El gasto está pendiente de pago?
- ☐ ¿Se verificó si existe seguro, seguridad social u otro tercero obligado?
- ☐ ¿Se confirmó que el apoyo no sustituirá una obligación de la empresa?
- ☐ ¿La persona carece razonablemente de recursos suficientes para cubrir el gasto en este momento?
- ☐ ¿Se consideraron alternativas adecuadas y accesibles de atención o cobertura?
- ☐ ¿El monto solicitado se limita a lo indispensable?

☐ ¿La decisión y su justificación quedarán documentadas?

13. Casos no previstos, revisión y vigencia

Artículo 28. Casos no previstos. Las situaciones no contempladas serán resueltas por el órgano competente de la Asociación, aplicando los principios y la prueba operacional de estos Lineamientos. Toda excepción deberá constar por escrito y no podrá utilizarse para sustituir obligaciones de la empresa o de terceros.

Artículo 29. Revisión. Los Lineamientos deberán revisarse periódicamente y cuando existan cambios en las reglas de uso de la prima de Comercio Justo, en las prestaciones de la empresa, en la normativa aplicable o en la experiencia operativa del Programa.

Artículo 30. Vigencia. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de su aprobación por el órgano competente de la Asociación de Comercio Justo, A.C.

Anexo A. Criterio resumido de procedencia

Un caso es susceptible de apoyo cuando la respuesta es Sí a todas las preguntas esenciales: ¿es urgente?, ¿es grave o clínicamente impostergable?, ¿el gasto es indispensable?, ¿sigue pendiente?, ¿no corresponde a un obligado primario?, ¿rebasa la capacidad razonable e inmediata de pago?, ¿puede acreditarse? La respuesta negativa a cualquiera de los elementos esenciales deberá llevar a revisar la procedencia antes de comprometer recursos.

Nota para evaluación institucional: este borrador debe armonizarse con los estatutos de la Asociación, los acuerdos del Comité de Prima, las reglas vigentes de Fair Trade USA aplicables al uso de la prima y la legislación laboral, fiscal, de protección de datos y demás normativa aplicable antes de su aprobación definitiva.